

0052025-78.2016.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Maria Domitila Prado Manssur

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... que sobre alguns pesava registros de roubo e furto, terminando por salientar que não se recorda se os aparelhos estavam com o réu ou com o rapaz que estava com ele.

Os policiais civis, agentes públicos, regularmente compromissados e sem oposição de contradita, prestaram depoimentos idôneos mas não delimitaram quais aparelhos de telefone celular estavam com o réu e tampouco a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0052025-78.2016.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0052025-78.2016.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

CF, IP-Flagr. - 1425/2016 - 42º Distrito Policial - Pq. São Lucas, 0293/2016 - 42º

Distrito Policial - Pq. São Lucas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO DA SILVA PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Domitila Prado Manssur

VISTOS.

LEANDRO DA SILVA PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado pela prática dos delitos descritos pelos artigos 180, caput, e 307, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque, em 23 de junho de 2016, por volta de 10h30min, à Rua Herwis, esquina com a Rua Solidonio Leite, São Lucas, nesta Cidade e Comarca da Capital: ,1) teria adquirido e recebido e estaria transportando, em proveito próprio, 01 (um) aparelho de telefone celular, Samsung Duos, pertencente à vítima Tamires Rosa e 01 (um) aparelho de telefone celular, iPhone 6, pertencente à vítima Elaine Margat, ciente da procedência ilícita de ambos, porque produto de crimes antecedentes , e, 2) ter-se-ia atribuído falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.

Recebida a denúncia, em 02 de maio de 2018 (fls. 153/154, o réu foi citado (fls.

174/177) e apresentou resposta à acusação (fls. 181/185), o que não impediu o prosseguimento do feito, à míngua das hipóteses ensejadoras de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal (fls. 191).

Encerrada a instrução, o réu foi interrogado.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, manifestaram-se o

MINISTÉRIO PÚBLICO e a DEFESA CONSTITUÍDA em debates.

É o relatório.
D E C I D O.

A ação penal é improcedente; ao término da instrução, os elementos de informação que permitiram afirmar a existência de prova de materialidade e indícios de autoria dos delitos de receptação e de falso delimitados pela denúncia não se confirmaram em solo judicial, o que seria indispensável à prolação de sentença condenatória.

Em interrogatório judicial, o réu LEANDRO afirmou que foi ao encontro de um indivíduo no intuito de receber aparelho de telefone celular, pertencente a um amigo, para assistência, porque, à época, consertava celulares. No momento da abordagem, estava com dois celulares (iPhone e Motorola) e o outro senhor estava com mais um celular, acrescentando que, na hora, ficou assustado e disse, espontaneamente, que seu nome era "Jarbas", enfatizando que os policiais estavam à paisana. Anotou registro criminal por assalto, cometido há dez anos e trabalho atual com moda masculina, há três anos. Afirmou, ainda, residir em companhia da esposa e da filha.

A negativa não restou isolada no contexto probatório, no que pertine ao delito de receptação, cumprindo anotar que há prova, tão somente de que um dos aparelhos de telefone celular fosse produto de crime, sendo certo que há dúvida acerca de qual deles foi, efetivamente, apreendido na posse do réu, já que havia outra pessoa no local.

No que diz respeito ao delito de falso, o réu não revelou intenção de obter vantagem alguma ao se identificar a pessoas que não sabia ser policiais como "Jarbas".

A vítima Elaine Margato Barbosa, disse que teve aparelho celular furtado, na cidade de Santo André, depois de três meses, foi recuperado, na cidade de São Paulo, mais especificamente no Parque São Lucas, na posse de um rapaz, Leandro, com quem havia vários outros aparelhos.

No mesmo sentido, as declarações da vítima Tamires Rosa Pereira, segundo a qual seu aparelho fora subtraído em cidade do interior de São Paulo.

As vítimas, pessoas idôneas, prestaram declarações seguras, mas no contexto já traçado não se pode afirmar, com a certeza necessária, que os seus aparelhos tenham sido receptados pelo réu, ciente de que se tratavam de bens produto de ilícito antecedente.

Além disso, o policial civil Oberdan Ricardo Cirilo disse que o réu foi abordado, negociando aparelhos celulares e com ele foram apreendidos cinco celulares, dois dos quais, produtos de furto anterior.

De seu turno, o policial civil Ivan Aparecido Alberto, policial civil, após afirmar que não se recordava muito bem dos fatos, alegou que viu o réu em atitude suspeita, em companhia de outro indivíduo, "como se estivessem negociando celulares.", e, após pesquisas nos imeis, constaram que sobre alguns pesava registros de roubo e furto, terminando por salientar que não se recorda se os aparelhos estavam com o réu ou com o rapaz que estava com ele.

Os policiais civis, agentes públicos, regularmente compromissados e sem oposição de contradita, prestaram depoimentos idôneos mas não delimitaram quais aparelhos de telefone celular estavam com o réu e tampouco a conduta do outro agente, restando duvidosa a sua participação no sítio dos acontecimentos.

Finalmente, Jose Pereira Filho, pai do réu, disse que foi chamado à delegacia, para reconhecer o filho "Jarbas", mas lá se encontrava o outro filho, o réu LEANDRO DA SILVA PEREIRA, sendo dispensado na sequência, a confirmar que vantagem alguma foi atingida pelo último.

As testemunhas de defesa Cristiane Gomes dos Sá e Natalia Maria Gazola Vieira foram uníssonas ao afirmar que conhecem o réu há muito tempo e que ele trabalhava com o conserto de aparelhos de telefone celular.

Nesse contexto, forçoso reconhecer que o MINISTÉRIO PÚBLICO não se desincumbiu de

provar a acusação, como exige o artigo 156 do Código de Processo Penal, impondo-se o pronunciamento do non liquet probatório, do que decorre o in dubio pro reo, que fundamenta a sentença de absolvição, cumprindo anotar que o réu, após os fatos, não se envolveu em outras práticas delitivas, vem desenvolvendo atividade lícita e constituiu família, de acordo com seu relato em interrogatório judicial, o que também deve ser considerado em seu favor.

Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTE a ação penal proposta pelo Ministério Público, ABSOLVENDO LEANDRO DA SILVA PEREIRA FILHO, qualificado nos autos, da prática dos delitos descritos nos artigos 307 e 180, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas. Cumpra-se.

São Paulo, 14 de dezembro de 2022.

MARIA DOMITILA PRADO MANSSUR

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA